

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1224/2531	นายมณฑล หาญพาณิชย์	โจทก์
	นายวนิช พรพิบูลย์	จำเลย
	นายวนิช พรพิบูลย์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ แต่ฎีกาของจำเลยยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ทั้งนี้ เพราะจำเลยได้พิมพ์ผิดพลาด ตกหล่นในบางถ้อยคำสำนวน จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องตั้ง รายละเอียดปรากฏตามคำร้องนี้นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วนั้น จำเลยขอไว้คงเดิม ทุกประการโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352,353ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 134)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 140 แผ่นที่ 7)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดตกหล่นเล็กน้อยจึงอนุญาต

พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดตกหล่นเล็กน้อยจึงอนุญาต

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>